

労働災害付加給付規程

基本－０６－０３

制 定 平成 11 年 8 月 1 日

改定 回 平成 年 月 日

第 1 条（目 的）

この規程は、「就業規則」第 7 章（災害補償）に掲げる法定の災害補償のほかに、業務上又は通勤途上において災害を蒙った従業員、及び同家族の生活を援助するため、会社が特別に支給する付加給付に関する事項について定める。

第 2 条（適用の範囲）

この規程は、労働者災害補償保険法の適用をうける従業員について適用する。ただし、準社員、嘱託、臨時社員、パートタイム労働者等は除く。

第 3 条（付加給付の種別）

この規程による付加給付の種別は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に規定するもの（職業性疾病は除く）の中から、次の項目に限定する。

（1）業務災害

- ①遺族給付（遺族補償）
- ②障害給付（障害補償）
- ③葬祭給付（葬祭料）

（2）通勤災害

- ①遺族給付
- ②障害給付

第 4 条（給付額算定の算式）

この規程による付加給付額算定の算式は、次の通りとする。

（1）業務災害

- ①遺族給付＝（平均賃金×基礎給付日数）＋定額
- ②障害給付＝（平均賃金×基礎給付日数）＋定額
- ③葬祭給付＝平均賃金×基礎給付日数

（2）通勤災害

- ①遺族給付＝定額
- ②障害給付＝定額

第 5 条（給付基準と最低保障）

この規程による付加給付種別毎の給付基準は、別表－ 1 「付加給付種別毎の給付基準」の通りとする。なお、業務災害における重度（死亡及び障害 3 級以上）

の災害については、有扶養、無扶養の区別なく 2,200 万円を下回ることはない。

第 6 条（給付制限）

1. この規程の別表－1「付加給付種別毎の給付基準」に掲げる給付基準は、従業員が当該災害により退職する場合であり、特に、業務災害における 4 級以下の障害の者が、傷病治癒後、引続き勤務する場合は、経過的に定額部分についての給付制限を行う。ただし、職場に復帰したものの、勤務に耐えられない等の理由により結果的に退職するような場合でも、復帰後 6 ヶ月以内であれば、先に給付制限を行った定額分を遡及して支給する。

2. 業務上の災害によって死亡した従業員の葬祭を、会社が行った場合の葬祭給付相当分は、葬祭費用に含めるものとし、重ねては支給しない。

第 7 条（第三者行為による災害）

1. 給付の原因となる災害が、第三者の行為によって生じたものであって、しかもこの規程による給付を行った場合は、会社は、その価額を限度として補償を受けた従業員が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2. 前項の場合において、補償を受けるべき従業員が、当該第三者から同一事由について損害賠償を受けたときは、会社は、その価額を限度に給付義務を免れる。

第 8 条（民事賠償及び他の法令との関係）

1. 会社は、この規程によって給付を行った場合は、同一事由については、その価額を限度に民法による損害賠償の責を免れる。

2. 業務上又は通勤途上を問わず、自動車等による災害の場合は、労働者災害補償保険法より自動車保険（強制、任意等）が優先する。

第 9 条（業務上外の認定）

従業員が蒙った災害の業務上外、又は通勤災害の認定は、当該事業所を管轄する労働基準監督署の裁定によるものとする。

第 10 条（遺族給付を受ける者の順位）

この規程による遺族給付を受ける者の順位は、労働基準法・施行規則・第 42 条ないし第 45 条の規定によるものとする。

第 11 条（給 付）

この規程による付加給付は、労働者災害補償保険法による支給決定がなされた後、一定の手続きを経て保険金が入金された段階で行う。ただし、その間受給権者がその必要を申し出、会社が認めた場合は、給付額を限度に内払いをすることがある。

第 12 条（改 廃）

この規程の改廃手続きは、規定類管理規則による。

第 13 条（施 行）

この規程は、平成 11 年 8 月 1 日から施行する。